

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-129	처분요구일자	2019.12.23
처 분 종 류	기관경고, 개 선, 통 보(공사)		
관 계 부 서	□□(주), ○○처		
제 목	교대근무자 휴게시간 보장 및 초과근무수당 지급 부적정		

지적내용

□□(주) ◇팀은 인사 및 복무관리, 보수 및 퇴직금관리, 노사협의관련 업무, 회계결산, 법인세 및 부가세 신고 납부업무 등을 수행하고 있다.

『근로기준법』 제54조(휴게) 제1항에 따르면 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다고 규정하고 있다. 공사의 『교대근무지 운영 및 근무지침』은 제5항은 『근로기준법』을 준수하여 주간(09:00~18:00)은 휴게시간 1시간, 야간(18:00~24:00)은 휴가시간 1시간, 조간(24:00~09:00)은 휴게시간 2시간을 부여하고 있다. 또한 제7조(초과근무 등) 제1항에 따르면 휴일근무수당은 대체휴일시와 인사·근무 명령에 의한 교육·출장 중 휴일 주간인 경우에만 지급하며 이외에는 대체휴무를 시행한다. 또한 제2항에 따르면 교대근무자는 월 2일을 초과하여 휴일(대체)근무를 수행할 수 없다.

□□(주)는 주변의 열공급을 위해 20명이 4조2교대의 교대근무를 수행하고 있으며, 2018년 단체협약 제59조(사업 및 종업시간) 제1항 제2조에 따라 아침번(08:00~19:00)은 11시간, 저녁번(19:00~익일 08:00)은 13시간 근무를 수행하고 있다.

그런데 □□(주)는 교대근무자의 초과근무수당 계산시 휴게시간을 반영하지 않고 야간근로(오후 10시~다음날 오전 6시)는 8시간, 휴일근무는 아침번은 11시간, 저녁번은 13시간 전체에 대하여 통상임금의 50%를 초과근무수당으로 계산하여 지급하였다. 즉 □□(주)는 『근로기준법』 제54조(휴게)를 위반하여 근로자에게 휴게시간을 제공하지 않고 교대근무자들에게 근로를 강요하였다.

이에 대해 □□(주)는 교대근무자는 발전기를 연중 무중단 안정적으로 운영해야 하는 업무를 담당하고 있어 긴급 상황 발생시 상시 대처해야 하므로 점심시간이나 저녁시간을 구분하지 않고 항시 대기, 근무하고 있다고 의견을 제시하였다. 그러나 이는 『근로기준법』 제54조에 대한 예외사항이 없어 해당 주장은 타당하지 않다.

또한 □□(주)는 『단체협약』 제61조(공휴일) 제1항 제1호의 주휴일(교대근무자는 비번근무일), 제2호 근로자의 날, 제3호 국경일 또는 법정휴일, 제4호 정부가 지정하는 휴일, 제5호 회사창립기념일(5월 19일), 제6호 노동조합 창립기념일(3월 8일)을 근거로 초과근무수당 계산시 비번근무일외에도 법정휴일 등에 대해 휴일로 보아 초과근무수당 50%를 가산하여 계산하였다.

아울러 □□(주)의 대체근무는 횟수에 제한이 없어 2019년 8월 연장 및 휴일근무수당 계산에 따르면 A급 B의 경우 ⑩차례 걸쳐 대체근무를 수행하였다. 대체근무의 근무일에 제한이 없는 경우 임의적으로 휴가를 실시하고 대체근무를 수행하여 초과근무수당을 받을 가능성이 높다.

따라서 위와 같은 문제점들을 해결하기 위해 『공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고』(국민권익위원회 제2013-424호)에 따라 □□(주)는 공사의 『교대근무지 운영 및 근무지침』을 준용하여 관련규정을 제정하는 것이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□(주) ◇팀은 『근로기준법』 및 『보수규정시행세칙』에 적합하게 초과근무수당을 계산하여 지급하고 있다는 의견을 제시하였다.

조치할사항

- ① □□(주) 사장은 『근로기준법』을 위반하지 않도록 대체근로자의 휴게시

간을 철저히 보장하시기 바랍니다. (기관경고)

② □□(주) 사장은 공사의 『교대근무지 운영 및 근무지침』을 준용하여 『교대근무지 운영 및 근무지침』 제정하고, 해당 지침의 제정여부와 관계없이 2020년 초과근무수당 예산편성은 공사의 『교대근무지 운영 및 근무지침』을 준용하여 편성하시기 바랍니다. (개 선)

③ 사장(○○처장)은 □□(주)의 『교대근무지 운영 및 근무지침』 제정 여부와 관계없이 □□(주)의 2020년 초과근무수당 예산편성시 공사의 『교대근무지 운영 및 근무지침』을 준용하여 편성하도록 관리하시기 바랍니다. (통 보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략